

SAN ISIDRO, 2 de Marzo de 2005.-

DECRETO NUMERO: **4 5 3**

VISTO lo actuado en el presente expediente, y;

Considerando:

QUE mediante Ordenanza 7937 se convalidó el Convenio celebrado con la Provincia de Buenos Aires, mediante el cual se transfiere a esta Municipalidad la Administración del Puerto de San Isidro, y su zona aledaña;

QUE, por otra parte, ello encuadra en la situación determinada por la Ley 12831 que crea el Consorcio para el Desarrollo de la Costa de San Isidro, sociedad con participación estatal mayoritaria cuyo objeto es, además de la exploración, la administración aludida en el Considerando anterior;

QUE la Dirección Provincial de Actividades Portuarias emitió la Disposición 83 con fecha 15 de Febrero de 2005, mediante la cual resolvió revocar los permisos de usos de la totalidad de entidades deportivas y otros entes privados ubicados en la zona del Puerto de San Isidro, otorgando un plazo de 60 días para proceder a su desocupación y entrega de los espacios y mejoras a esta Administración, en su condición de Ente Administrador;

QUE la Federación de Clubes Náuticos de San Isidro se presenta solicitando se suspenda la aplicación de la medida mencionada respecto de sus entidades adheridas, fundamentando su pedido en razones de oportunidad y conveniencia, debido a que resulta imprescindible, por lo menos contar con un plazo mayor al otorgado para poder buscar mejores soluciones y reordenar en forma global toda la problemática que la norma en cuestión genera;

QUE, independientemente de lo expuesto en el Considerando anterior, desde la óptica municipal resulta del caso poner de manifiesto que si bien las áreas ocupadas por las entidades mencionada en el punto anterior integran el entorno del puerto propiamente dicho, también lo es que resulta prioritario el recupero de la tenencia de la parte central del mismo y no de ese entorno, es decir, que constituye, a juicio de esta Administración, una necesidad inmediata tomar posesión de las áreas que hoy en día se encuentra ocupadas por otros entes;

QUE, asimismo, resulta muy difícil operación la recepción, en el plazo mencionado en el Artículo 2º de la norma en tratamiento, de los espacios y bienes de todos los entes mencionados en la Disposición;

/....

//....

QUE, en esta inteligencia, y considerándose que, en su carácter de Administrador del lugar, esta Municipalidad se encuentra facultada a establecer la norma práctica referida al cumplimiento de la Disposición hasta aquí comentada, se estima necesario disponer la suspensión del plazo previsto en el Artículo 2° de la misma, y con relación a las entidades mencionadas en la presentación de fs. 22, debiendo dictarse el pertinente acto administrativo que así lo disponga;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

D e c r e t a:

ARTICULO 1°: Suspender el plazo previsto en el Artículo 2° de la Disposición N° 083/05 ***** de la Dirección Provincial de Actividades Portuarias, con relación a las siguientes entidades: Club Veleros San Isidro, Centro de Egresados de Navegación a Vela, Club Náutico Bouchardo, Club de Veleros Piedrabuena, Club Náutico Azopardo, Yacht Club Avellaneda, Club Atlético San Isidro, Club Náutico Sarandí, Yatch Club San Isidro, Club Náutico Municipal, Club Náutico San Isidro y Club Tribunales.

ARTICULO 2°: Dispónese la conformación de una Comisión Asesora integradas por ***** representantes del Departamento Ejecutivo y de la Federación de Clubes Náuticos de San Isidro, a los efectos de tratar la cuestión.

ARTICULO 3°: Regístrese. Comuníquese y Publíquese.